
CONDITIONS GÉNÉRALES

D'INSCRIPTION ET D'ABONNEMENT

Les présentes conditions générales régissent les inscriptions, abonnements et cartes de cours proposés par Martial Spirit, association à but non lucratif exploitant Martial Spirit Gym.

Toute inscription implique l'acceptation des présentes conditions générales ainsi que du règlement intérieur de la salle.

1. INSCRIPTION

L'inscription devient effective dès la signature de la fiche d'inscription ou du contrat correspondant. Pour les personnes mineures, l'inscription doit obligatoirement être effectuée et signée par un représentant légal.

Le membre s'engage à fournir des informations exactes et à signaler tout changement important concernant ses coordonnées ou les informations nécessaires à sa prise en charge. Les abonnements sont personnels et non transmissibles.

2. FORMULES D'ABONNEMENT

Martial Spirit Gym propose notamment des abonnements 2 cours par semaine, des abonnements Full Access – accès illimité, des abonnements de différentes durées, des cartes de 5 ou 10 cours et différentes catégories tarifaires.

Les tarifs applicables sont ceux indiqués sur la fiche d'inscription et la grille tarifaire en vigueur au moment de la souscription.

Le Full Access donne accès aux cours correspondant à l'âge, au niveau et aux conditions d'accès du membre. Il ne garantit pas l'accès à un cours qui ne serait pas adapté à son âge, son niveau ou pour lequel le nombre de participants serait limité.

3. PAIEMENT

Le membre choisit, lorsqu'elle est proposée, la formule de paiement prévue sur sa fiche d'inscription : paiement en une fois ou paiement échelonné.

Les facilités de paiement constituent uniquement un échelonnement du prix total de l'abonnement et non un abonnement mensuel résiliable à chaque échéance. L'engagement porte dès la souscription sur la totalité de la durée et du prix de l'abonnement.

Lorsqu'un paiement échelonné est proposé, les échéances sont réparties comme suit :

- **Abonnement de 3 mois, payable en 2 fois** : la première échéance est due à la date de début de l'abonnement et la deuxième échéance un mois après cette date.
- **Abonnement de 6 mois, payable en 2 fois** : la première échéance est due à la date de début de l'abonnement et la deuxième échéance trois mois après cette date.

- **Abonnement de 12 mois, payable en 3 fois :** la première échéance est due à la date de début de l'abonnement, la deuxième échéance quatre mois après cette date et la troisième échéance huit mois après cette date.

Sauf accord particulier écrit, tout montant dû doit être réglé à l'échéance convenue. En cas de paiement échelonné, les échéances restantes demeurent dues, sous réserve des cas de suspension ou de résiliation prévus par les présentes conditions générales.

En cas de retard de paiement, Martial Spirit peut adresser un rappel et suspendre temporairement l'accès aux entraînements jusqu'à régularisation. Les éventuels frais de recouvrement peuvent être mis à la charge du membre dans les limites légales.

4. DURÉE ET RENOUVELLEMENT

L'abonnement prend effet à la date indiquée sur la fiche d'inscription. Sauf résiliation dans les conditions prévues ci-dessous, les abonnements sont renouvelés tacitement.

Le renouvellement s'effectue selon la formule et les conditions tarifaires en vigueur au moment du renouvellement. Martial Spirit informe ses membres de toute modification substantielle des tarifs ou conditions applicable au renouvellement.

5. RÉSILIATION

Toute demande de résiliation doit être communiquée par écrit à Martial Spirit.

La résiliation doit être annoncée avant la fin du mois en cours et prend effet à la fin du mois suivant. Les montants déjà échus restent dus.

Une cessation volontaire des entraînements, une absence prolongée ou le fait de ne plus participer aux cours ne constitue pas automatiquement une résiliation.

6. SUSPENSION POUR RAISON MÉDICALE

En cas d'accident ou de problème médical empêchant la pratique sportive pendant une période prolongée, une suspension peut être accordée sur présentation d'un certificat médical. La durée de l'abonnement pourra être prolongée d'une durée correspondant à la période d'incapacité reconnue.

Une suspension peut également être accordée en cas de service militaire obligatoire sur présentation d'un ordre de marche. Les vacances personnelles, déplacements professionnels ou absences volontaires ne donnent pas droit à une suspension.

7. CAS EXCEPTIONNELS

En cas de situation exceptionnelle empêchant définitivement la poursuite de l'abonnement, notamment un déménagement durable rendant objectivement impossible la fréquentation de la salle, une demande écrite peut être adressée au comité. Chaque situation est examinée individuellement.

Lorsqu'une résiliation exceptionnelle est acceptée, un éventuel remboursement ou ajustement peut être calculé au prorata de la période restante.

8. CARTES DE COURS

Les cartes de cours doivent être utilisées pendant leur période de validité indiquée lors de l'achat. À l'expiration de cette période, les cours non utilisés sont perdus, sauf situation exceptionnelle acceptée par Martial Spirit Gym.

La réservation ou l'inscription à certains cours peut être nécessaire selon l'organisation de la salle et le nombre de participants.

9. HORAIRES ET ORGANISATION DES COURS

Les horaires, disciplines, entraîneurs et lieux d'entraînement peuvent être adaptés en fonction des besoins de Martial Spirit Gym. Le club peut modifier les horaires, remplacer un entraîneur, regrouper certains cours, déplacer exceptionnellement un entraînement ou annuler un cours lorsque les circonstances l'exigent.

Ces modifications organisationnelles ne donnent pas automatiquement droit à une réduction ou à un remboursement. Dans la mesure du possible, Martial Spirit Gym informe les membres suffisamment à l'avance et cherche une solution de remplacement raisonnable.

10. VACANCES ET FERMETURES

Le planning annuel peut comprendre des périodes de fermeture, notamment pendant les vacances scolaires, jours fériés, événements ou périodes nécessaires à l'entretien de la salle. Ces périodes font partie de l'organisation annuelle et ne donnent pas automatiquement droit à une prolongation ou à un remboursement.

Martial Spirit Gym peut organiser des horaires réduits ou des entraînements spéciaux pendant certaines périodes.

11. SANTÉ ET APTITUDE À LA PRATIQUE SPORTIVE

Le membre déclare être apte à pratiquer les activités sportives auxquelles il participe. Il lui appartient de consulter un professionnel de santé lorsqu'il existe un doute concernant son aptitude.

Toute blessure, limitation physique ou information pertinente pour la sécurité doit être signalée au coach avant l'entraînement. Le membre s'engage à respecter les consignes de sécurité données par les entraîneurs.

12. ASSURANCES ET RESPONSABILITÉ

Chaque membre doit disposer d'une assurance accident personnelle valable couvrant la pratique des activités sportives concernées.

La pratique des sports de combat comporte des risques inhérents que le membre reconnaît. Martial Spirit et ses entraîneurs prennent les mesures raisonnables nécessaires à l'encadrement et à la sécurité, mais ne peuvent être tenus responsables d'un accident résultant notamment du non-respect des consignes, d'un comportement inadapté ou d'un risque inhérent à la pratique, sous réserve des responsabilités qui ne peuvent légalement être exclues.

Pour les mineurs, le représentant légal reconnaît avoir été informé de la nature des activités pratiquées.

13. MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENTS

Le membre doit utiliser correctement le matériel mis à disposition et respecter les consignes des entraîneurs. Toute dégradation volontaire ou résultant d'un comportement manifestement inapproprié peut entraîner la facturation des frais de réparation ou de remplacement.

Selon la discipline et le type d'entraînement, Martial Spirit peut imposer certains équipements de protection. Le coach peut refuser la participation à un exercice ou à un entraînement si l'équipement nécessaire à la sécurité n'est pas disponible ou adapté.

14. VESTIAIRES, EFFETS PERSONNELS ET OBJETS DE VALEUR

Les membres restent responsables de leurs effets personnels. Martial Spirit recommande de ne pas laisser d'argent, bijoux ou objets de valeur sans surveillance, notamment dans les vestiaires.

Martial Spirit ne peut être tenu responsable des pertes, oublis, détériorations ou vols d'effets personnels.

15. COMPORTEMENT ET RESPECT

Martial Spirit Gym est un lieu fondé sur les valeurs de Discipline – Respect – Dépassement de soi – Esprit d'équipe.

Tout membre doit adopter un comportement respectueux envers les entraîneurs, les autres membres, les enfants, les parents et toute personne présente. Les comportements violents, menaces, insultes, harcèlement, discrimination, intimidation ou mise en danger volontaire d'un autre pratiquant ne sont pas tolérés et pourront mener à une exclusion.

Les techniques apprises doivent être utilisées dans le respect de la loi et des valeurs transmises par Martial Spirit Gym.

16. EXCLUSION

En cas de comportement grave ou répété contraire au règlement intérieur, aux présentes conditions générales ou aux valeurs de Martial Spirit, le comité peut prononcer un avertissement, une suspension temporaire ou une exclusion définitive.

En cas de faute grave mettant en danger la sécurité ou l'intégrité d'autres personnes, une exclusion immédiate peut être prononcée. Une exclusion résultant d'une faute du membre ne donne pas droit au remboursement des sommes déjà payées.

17. MINEURS

Les enfants et adolescents doivent respecter les catégories, horaires et groupes définis par les entraîneurs. Selon l'âge, la morphologie, le niveau technique et la maturité du jeune pratiquant, les entraîneurs peuvent décider du groupe le plus adapté.

Le Full Access d'un mineur ne signifie pas qu'il peut participer librement à n'importe quel cours adulte sans l'accord préalable d'un coach. Le représentant légal doit communiquer les informations nécessaires à la sécurité et à la bonne prise en charge du mineur.

18. DROIT À L'IMAGE

Martial Spirit Gym peut réaliser des photographies ou vidéos dans le cadre de ses entraînements, événements, compétitions et activités. L'utilisation identifiable de l'image d'un membre à des fins de communication dépend de l'autorisation donnée sur la fiche d'inscription ou d'une autorisation spécifique.

Le membre ou son représentant légal peut retirer son autorisation pour les utilisations futures en adressant une demande écrite.

19. COMMUNICATION

Les informations importantes concernant les entraînements, changements d'horaires, événements ou fonctionnement du club peuvent être communiquées notamment par e-mail, WhatsApp, groupes de communication du club, site Internet ou réseaux sociaux. Le membre est responsable de maintenir ses coordonnées à jour.

20. MODIFICATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES

Martial Spirit Gym peut adapter les présentes conditions générales lorsque l'évolution de son organisation, de ses activités ou de la législation le nécessite. Les modifications importantes sont communiquées aux membres et s'appliquent conformément au droit en vigueur.

21. PROTECTION DES DONNÉES

Les données personnelles recueillies lors de l'inscription sont utilisées uniquement dans le cadre de la gestion des membres, abonnements, paiements, sécurité, organisation des cours et communication de Martial Spirit Gym. Elles sont traitées conformément à la législation suisse applicable en matière de protection des données.

22. DROIT APPLICABLE

Les présentes conditions générales sont soumises au droit suisse. En cas de différend, les parties privilégient dans un premier temps une résolution amiable. À défaut d'accord, les autorités judiciaires compétentes sont déterminées conformément au droit suisse applicable.

ACCEPTATION

En signant sa fiche d'inscription, le membre ou son représentant légal reconnaît avoir pris connaissance des présentes conditions générales et du règlement intérieur de Martial Spirit Gym, en comprendre et en accepter les dispositions, et s'engager à respecter les règles de sécurité et de fonctionnement de la salle.

MARTIAL SPIRIT GYM

DISCIPLINE • RESPECT • DÉPASSEMENT DE SOI • ESPRIT D'ÉQUIPE